

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2748/2535

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ร่วมเสริมกิจ  
จำกัด

โจทก์

บริษัทเคเบิลดี จำกัด

ผู้ร้อง

ผู้ซื้อทรัพย์สิน

ผู้ร้อง

นางสาวพรเพ็ญ เทียนสุวรรณ

ผู้ร้อง

นายถนอม สุกัลยารักษ์ กับพวก

จำเลย

บริษัทเคเบิลดี จำกัด ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า ผู้ร้องยื่นฎีกา มีทางที่ศาลฎีกาจะกลับคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์  
ไปรุดคุ้มครองประโยชน์ชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา โดยห้ามทำ  
นิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาททั้งสามแปลงด้วย

หมายเหตุ โจทก์ จำเลยที่ 1 ที่ 2 และเจ้าพนักงานบังคับคดีได้รับสำเนาคำร้อง  
แล้ว (อันดับ 82 แผ่นที่ 10, อันดับ 97 แผ่นที่ 6, อันดับ 85 แผ่นที่ 3, อันดับ 86  
แผ่นที่ 3, อันดับ 82 แผ่นที่ 2) ส่วนผู้ซื้อทรัพย์สินแถลงคัดค้าน (อันดับ 86)

คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระ  
เงินจำนวน 2,200,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิบแปดครึ่งต่อปี หากไม่  
ชำระ ให้ยึดทรัพย์สินจำนองออกขายทอดตลาดนำเงินชำระหนี้ ถ้าไม่พอ ให้ยึดทรัพย์สินอื่น  
ชำระหนี้แก่โจทก์จนครบถ้วน แต่จำเลย ทั้งสองไม่ชำระ โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับ

คดียึดที่ดิน ของจำเลยที่ 1 ซึ่งจำนองโจทก์ออกขายทอดตลาดชำระหนี้ คดีมาสู่การพิจารณาของศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาเฉพาะการ ขายทอดตลาดที่ดิน โฉนดเลขที่ 146210,146211 และ 146213 โดยนางสาวพรเพ็ญ เทียนสุวรรณ เป็นผู้ซื้อได้ ผู้ร้องยื่นคำร้องรวมสามฉบับมีใจความว่า ผู้ร้องเป็นผู้สุจริต ในการขายทอดตลาดที่ดิน ทั้งสามแปลง แต่เจ้าพนักงานบังคับคดี ได้ดำเนินการขายทอดตลาดโดยฝ่าฝืนต่อ กฎหมาย ขอให้ยกเลิกยื่นคำคัดค้าน

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า การขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดีชอบแล้ว ให้ ยกคำร้อง (อันดับ 35)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 78,77)

ศาลอุทธรณ์ไม่อนุญาตให้คุ้มครองประโยชน์ในระหว่างการพิจารณาของศาล อุทธรณ์ (อันดับ 65)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุสมควรที่จะอนุญาตให้คุ้มครองประโยชน์ในระหว่างการ พิจารณาของศาลฎีกาให้ยกคำร้อง

---

พิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุสมควรที่จะอนุญาตให้คุ้มครองประโยชน์ในระหว่างการ พิจารณาของศาลฎีกาให้ยกคำร้อง

(ก้าน อันนันทน์-อุดม เฟื่องฟุ้ง-อัมพร ทองประยูร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ